

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 11 moharrem 1425 – 2 mars 2004

147^{ème} année

N° 18

Sommaire

Lois

Loi n° 2004-15 du 1^{er} mars 2004 , portant approbation du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture.....	444
Loi n° 2004-16 du 1^{er} mars 2004 , portant approbation de la convention de prêt conclue, le 4 décembre 2003, entre la République Tunisienne et l'agence française de développement pour la contribution au financement du second projet d'adduction d'eau potable dans les zones rurales.....	444
Loi n° 2004-17 du 1^{er} mars 2004 , relative à l'assainissement de la situation financière de l'office des terres domaniales.....	444

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination de conseillers des services publics.....	445
Arrêté du président du conseil économique et social du 23 février 2004, portant délégation de signature.....	445

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Mutation d'un délégué.....	446
Cessation de fonctions d'un délégué.....	446

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2004-370 du 24 février 2004 , portant ratification d'un accord de coopération en matière touristique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française.....	446
Décret n° 2004-371 du 24 février 2004 , portant ratification d'un accord commercial entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République d'Afrique du Sud.....	446

Décret n° 2004-372 du 24 février 2004 , portant ratification d'un programme exécutif de coopération scientifique et technique dans le domaine de la pêche et de l'économie maritime entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie pour les années 2003-2004 et 2005.....	446
Décret n° 2004-373 du 1^{er} mars 2004 , portant ratification du protocole au traité instituant la communauté économique africaine relatif au parlement panafricain.....	446
Décret n° 2004-374 du 1^{er} mars 2004 , ratifiant l'adhésion de la République Tunisienne à la convention portant création de la banque sahélo-saharienne d'investissement et de commerce.....	447
Octroi d'un congé pour la création d'entreprise.....	447
Maintien en activité dans le secteur public.....	447
Ministère de la Défense Nationale	
Décret n° 2004-377 du 1^{er} mars 2004 , fixant les conditions d'octroi du sursis et de la dispense de l'accomplissement du service national.....	447
Ministère des Finances	
Décret n° 2004-378 du 24 février 2004 , portant suspension des droits de douane et réduction de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur certains produits nécessaires à l'agriculture et à la pêche.....	449
Décret n° 2004-379 du 24 février 2004 , accordant à la société "Emballage Métallique de Sfax", les avantages fiscaux prévus par les articles 7, 8 et 9 du code d'incitation aux investissements.....	454
Décret n° 2004-380 du 24 février 2004 , accordant à Monsieur Rejeb Ben Elhoucine El Jeridi, la prime d'investissement prévue par l'article 52 ter du code d'incitation aux investissements.....	454
Décret n° 2004-381 du 24 février 2004 , accordant à Monsieur Mohamed Elfadhel Jalloul, la prime d'investissement prévue par l'article 52 ter du code d'incitation aux Investissements.....	455
Décret n° 2004-382 du 24 février 2004 , accordant à Madame Moufida Belkhir épouse El Fkih Salem, la prime d'investissement prévue par l'article 52 ter du code d'incitation aux investissements.....	455
Décret n° 2004-383 du 24 février 2004 , accordant à Monsieur Rafik Assabah, la prime d'investissement prévue par l'article 52 ter du code d'incitation aux investissements.....	456
Nomination d'un chef d'unité de gestion par objectifs.....	456
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Maintien en activité dans le secteur public.....	457
Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques	
Nomination d'ingénieurs généraux.....	457
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un ingénieur général.....	457
Maintien en activité dans le secteur public.....	457
Arrêté du ministre de la santé publique du 23 février 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de psychologue principal.....	457
Arrêté du ministre de la santé publique du 23 février 2004, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A1" dans le grade d'administrateur conseiller de la santé publique.....	457
Arrêté du ministre de la santé publique du 23 février 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur conseiller de la santé publique.....	458
Arrêté du ministre de la santé publique du 23 février 2004, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A2" dans le grade d'administrateur de la santé publique.....	458
Arrêté du ministre de la santé publique du 23 février 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur de la santé publique.....	458

Arrêté du ministre de la santé publique du 23 février 2004, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A3" dans le grade d'attaché de la santé publique.....	459
Arrêté du ministre de la santé publique du 23 février 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché de la santé publique.....	459
Arrêté du ministre de la santé publique du 23 février 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal.....	459
Arrêté du ministre de la santé publique du 23 février 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien.....	460
Arrêté du ministre de la santé publique du 23 février 2004, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire d'administration de la santé publique.....	460
Arrêté du ministre de la santé publique du 23 février 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration de la santé publique.....	460
Arrêté du ministre de la santé publique du 23 février 2004, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis de la santé publique.....	461
Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité	
Nomination d'un chargé de mission.....	461
Ministère de l'Education et de la Formation	
Nomination d'un chargé de mission.....	461

Loi n° 2004-15 du 1^{er} mars 2004, portant approbation du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est approuvé, le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, annexé à la présente loi, adopté par la trente et unième réunion de la conférence de l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à Rome le 3 novembre 2001 et signé par la République Tunisienne le 10 juin 2002.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 1^{er} mars 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 février 2004.

Loi n° 2004-16 du 1^{er} mars 2004, portant approbation de la convention de prêt conclue le 4 décembre 2003 entre la République Tunisienne et l'agence française de développement pour la contribution au financement du second projet d'adduction d'eau potable dans les zones rurales (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 février 2004.

Article unique – Est approuvée, la convention de prêt annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 4 décembre 2003 entre la République Tunisienne et l'agence française de développement, relative à l'octroi à l'Etat Tunisien d'un prêt d'un montant de trente trois millions (33.000.000) d'euros pour la contribution au financement du second projet d'adduction d'eau potable dans les zones rurales.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 1^{er} mars 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2004-17 du 1^{er} mars 2004, relative à l'assainissement de la situation financière de l'office des terres domaniales (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. – Le ministre des finances, agissant au nom de l'Etat, est autorisé à abandonner les créances de l'Etat dues par l'office des terres domaniales d'un montant de cent trente cinq millions trois cent soixante quinze mille dinars (135,375 millions de dinars), au titre du montant restant du principal de la créance, des intérêts y compris les intérêts de retard, des commissions et les pertes de change.

Art. 2. - Les bénéfices résultant de l'opération d'assainissement de la situation financière de l'office des terres domaniales sont exonérés de l'impôt sur les revenus.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 1^{er} mars 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 février 2004.

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTÈRE

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-367 du 24 février 2004.

Les sortants du cycle supérieur de l'école nationale d'administration (promotion : février 2004 - option : administration générale), dont les noms suivent, sont nommés conseillers des services publics à compter du 1^{er} février 2004 :

- Nehdi Yosra,
- Bassia Najet,
- Bohli Najla,
- Akkari Dhougha,
- Ben Gayess Chiraz,
- Souli Olfa,
- Ghazouani Lamia,
- Nabli Razika,
- El Mhamdi Nabiha,
- Raïs Hamida,
- Sahnoun Karim,
- Bayari Aïcha,
- Bouraoui Soufiène,
- Elwaer Wafa,
- Bettaieb Sami,
- Ben Salem Mohamed,
- Bnoui Lamia,
- Aouled Amor Dorsaf,
- Dhakkar Imène.

Par décret n° 2004-368 du 24 février 2004.

Les sortants du cycle supérieur de l'école nationale d'administration (promotion : février 2004 - option : achats et marchés publics), dont les noms suivent, sont nommés conseillers des services publics à compter du 1^{er} février 2004 :

- Mokaddem Moez Lidinallah,
- Ben Soussia Hazem,
- Ezzoug Saber,
- Ben Salha Mounir,
- Dhib Zakaria,
- Safi Najla,
- Abderrahman Khaled,
- Bourouissi Rym,
- Khiari Sofiène,
- Najjar Fethia.

Par décret n° 2004-369 du 24 février 2004.

Les sortants du cycle supérieur de l'école nationale d'administration (promotion : février 2004 - option : finances), dont les noms suivent, sont nommés conseillers des services publics à compter du 1^{er} février 2004 :

- Noueiri Walid,
- Fridhi Faten,
- Gazzah Rajia,
- Makhoul Naoufel.

Arrêté du président du conseil économique et social du 23 février 2004, portant délégation de signature.

Le président du conseil économique et social,

Vu la loi organique n° 88-12 du 7 mars 1988, relative au conseil économique et social, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 90-75 du 7 août 1990,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 88-1805 du 21 octobre 1988, fixant l'organisation et le fonctionnement du conseil économique et social, tel que complété par le décret n° 97-652 du 19 avril 1997,

Vu le décret n° 2002-2027 du 4 septembre 2002, portant nomination de Monsieur Mohamed Belghith en qualité de secrétaire général au conseil économique et social,

Vu le décret n° 2004-239 du 20 janvier 2004, portant nomination du président du conseil économique et social.

Arrête :

Article premier. – Conformément aux dispositions des articles 7 et 9 du décret susvisé n° 88-1805 du 21 octobre 1988, Monsieur Mohamed Belghith, administrateur général et secrétaire général au conseil économique et social, est habilité à signer, par délégation du président du conseil économique et social, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. – Le présent arrêté entre en vigueur à partir du 20 janvier 2004 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 février 2004.

Le président du conseil économique et social

Abdallah Kallel

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'INTERIEUR
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL**

MUTATION

Par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 23 février 2004.

Monsieur Salah Jebali, délégué au siège du gouvernorat de Béja, est muté en ses mêmes fonctions à la délégation de Joumine gouvernorat de Bizerte, à compter du 26 janvier 2004.

CESSATION DE FONCTIONS

Par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 23 février 2004.

Monsieur Brahim Maghrebi, délégué de Joumine gouvernorat de Bizerte, est déchargé de ses fonctions à compter du 26 janvier 2004.

**MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES**

Décret n° 2004-370 du 24 février 2004, portant ratification d'un accord de coopération en matière touristique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord de coopération en matière touristique, conclu à Tunis le 4 décembre 2003, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, l'accord de coopération en matière touristique, conclu à Tunis le 4 décembre 2003, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-371 du 24 février 2004, portant ratification d'un accord commercial entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République d'Afrique du Sud.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2004-2 du 20 janvier 2004, portant approbation de l'accord commercial entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République d'Afrique du Sud, conclu à Tunis le 3 avril 2001,

Vu l'accord commercial entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République d'Afrique du Sud, conclu à Tunis le 3 avril 2001.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, l'accord commercial entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République d'Afrique du Sud, conclu à Tunis le 3 avril 2001.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-372 du 24 février 2004, portant ratification d'un programme exécutif de coopération scientifique et technique dans le domaine de la pêche et de l'économie maritime entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie pour les années 2003-2004 et 2005.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le programme exécutif de coopération scientifique et technique dans le domaine de la pêche et de l'économie maritime entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie pour les années 2003-2004 et 2005, conclu à Nouakchott le 28 mai 2003.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, le programme exécutif de coopération scientifique et technique dans le domaine de la pêche et de l'économie maritime entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie pour les années 2003-2004-2005, conclu à Nouakchott le 28 mai 2003.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-373 du 1^{er} mars 2004, portant ratification du protocole au traité instituant la communauté économique africaine relatif au parlement panafricain.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2004-13 du 12 février 2004, portant approbation du protocole au traité instituant la communauté

économique africaine relatif au parlement panafricain, adopté à Syrte (Libye) le 2 mars 2001,

Vu le protocole au traité instituant la communauté économique africaine relatif au parlement panafricain, adopté à Syrte (Libye) le 2 mars 2001.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, le protocole au traité instituant la communauté économique africaine relatif au parlement panafricain, adopté à Syrte (Libye) le 2 mars 2001.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1^{er} mars 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-374 du 1^{er} mars 2004, ratifiant l'adhésion de la République Tunisienne à la convention portant création de la banque sahélo-saharienne d'investissement et de commerce.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2004-14 du 12 février 2004, approuvant l'adhésion de la République Tunisienne à la convention portant création de la banque sahélo-saharienne d'investissement et de commerce, conclue à Syrte (Libye) le 14 avril 1999,

Vu la convention portant création de la banque sahélo-saharienne d'investissement et de commerce, conclue à Syrte (Libye) le 14 avril 1999.

Décète :

Article premier. - Est ratifiée, l'adhésion de la République Tunisienne à la convention portant création de la banque sahélo-saharienne d'investissement et de commerce, conclue à Syrte (Libye) le 14 avril 1999.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1^{er} mars 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE

Par décret n° 2004-375 du 24 février 2004.

Il est accordé à Monsieur Sadok Bouali, conseiller des affaires étrangères au ministère des affaires étrangères, un congé d'une année pour la création d'une entreprise.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2004-376 du 24 février 2004.

Mademoiselle Emna Lazoghli, économiste principal, est maintenue en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} avril 2004.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Décret n° 2004-377 du 1^{er} mars 2004, fixant les conditions d'octroi du sursis et de la dispense de l'accomplissement du service national.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 2004-1 du 14 janvier 2004, relative au service national et notamment son chapitre 3,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-454 du 10 mars 1987,

Vu le décret n° 90-2008 du 3 décembre 1990, portant réglementation du sursis d'incorporation et dispense du service national,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

CHAPITRE PREMIER

Du sursis à l'accomplissement du service national

Article Premier. - Le sursis à l'accomplissement du service national peut être accordé pour la durée d'un an, et ce, à chaque citoyen ayant 20 ans à condition qu'il soit dans l'un des cas prévus par l'article 19 de la loi n° 2004-1 du 14 janvier 2004 sus-mentionnée.

Art. 2. - Un sursis à l'accomplissement du service national pour une période d'un an peut être accordé au citoyen ayant un frère sous les drapeaux. Cependant, il est tenu de régulariser sa situation vis-à-vis de la loi sur le service national dès la fin de la durée du sursis et jusqu'à l'âge de 35 ans.

Art. 3. - Est considéré temporairement soutien indispensable de famille, le citoyen qui prouve qu'il a la charge effective de l'une des personnes suivantes et qui, du fait de son incorporation, pourrait se trouver dépourvue de ressources suffisantes pour vivre :

- un père provisoirement incapable de travailler pour des raisons de santé,

- une mère veuve ou divorcée,

- au moins une sœur non mariée,

- au moins un frère âgé de moins de vingt ans ou poursuivant régulièrement ses études,

- un ou plusieurs enfants sous tutelle judiciaire dont l'âge de l'aîné est inférieur à vingt ans.

La qualité de soutien temporaire indispensable de famille est prouvée en tenant compte de la situation familiale des personnes concernées et des ressources dont disposent leurs familles.

Art. 4. - Des sursis à l'accomplissement du service national peuvent être accordés aux citoyens poursuivant leurs études en Tunisie ou à l'étranger et légalement inscrits aux établissements publics d'enseignement supérieur ou secondaire ou aux centres de formation professionnelle relevant du secteur public.

Art. 5. - Des sursis à l'accomplissement du service national peuvent être accordés aux citoyens poursuivant leurs études en Tunisie ou à l'étranger dans les établissements privés d'enseignement supérieur ou secondaire ou dans les centres privés de formation professionnelle agréés par les ministères de tutelle.

Art. 6. - Les sursis à l'accomplissement du service national ne peuvent être accordés aux citoyens ayant interrompu leurs études.

Art. 7. - Les sursis à l'accomplissement du service national ne peuvent être accordés en raison de la poursuite des études dans le cadre des cours du soir.

Art. 8. - A l'expiration de la durée de validité du sursis accordé au citoyen poursuivant ses études, et s'il n'a pas dépassé l'âge de 35 ans, il est tenu de se présenter pour régulariser sa situation vis-à-vis de la loi sur le service national.

Art. 9. - Des sursis à l'accomplissement du service national peuvent être accordés aux citoyens travaillant et résidant à l'étranger, et ce, jusqu'à l'âge de vingt huit ans.

Ils peuvent séjourner en Tunisie pendant trois mois chaque année sans perdre le droit de bénéficier du sursis cité.

Au cas où ils cessent de travailler et de résider à l'étranger, avant l'âge de vingt huit ans, ils resteront tenus de régulariser leur situation vis-à-vis de la loi sur le service national jusqu'à l'âge de 35 ans.

CHAPITRE II

De la dispense de l'accomplissement du service national

Art. 10. - Est exempté de l'accomplissement du service national, tout citoyen reconnu médicalement inapte au service par le service médical relevant des centres régionaux de conscription et de mobilisation.

Art. 11 - Est exempté de l'accomplissement du service national, tout citoyen ayant été reconnu définitivement soutien indispensable de famille parce qu'il a la charge effective de l'une des personnes suivantes qui, du fait de

son incorporation, se trouverait privée de ressources suffisantes pour vivre:

- un ou plusieurs enfants légitimes,
- une femme dont le mariage a été consommé depuis plus de deux ans,
- un père âgé de 65 ans au moins ou impotent à 60% ou plus,
- une sœur ou un frère handicapé.

La qualité de soutien définitif indispensable de famille est prouvée en tenant compte de la situation familiale des personnes concernées et des ressources dont disposent leurs familles.

Art. 12. - Est exempté de l'accomplissement du service national, tout citoyen ayant dépassé l'âge de vingt huit ans et qui a prouvé qu'il continue à travailler et à résider à l'étranger de manière légale.

Art. 13. - Est exempté de l'accomplissement du service national, tout citoyen ayant dépassé l'âge de trente cinq ans.

CHAPITRE III

Dispositions diverses

Art. 14. - Les demandes de sursis et de dispense du service national sont déposées auprès des services centraux du ministère de la défense nationale ou auprès des centres régionaux de conscription et de mobilisation ou auprès des bureaux régionaux du service national.

Les citoyens résidant à l'étranger peuvent déposer leurs demandes auprès des missions diplomatiques ou consulaires de Tunisie à l'étranger ou auprès des attachés militaires à l'étranger.

Art. 15. - Les commandants des centres régionaux de conscription et de mobilisation, les chefs des bureaux régionaux du service national, ainsi que les attachés militaires à l'étranger peuvent accorder des sursis à l'accomplissement du service national dans le troisième et le quatrième cas prévus par l'article 19 de la loi n° 2004-1 du 14 janvier 2004 sus-mentionnée.

Art. 16. - La composition des dossiers des demandes de sursis ou de dispense du service national est fixée par arrêté du ministre chargé de la défense nationale.

Art. 17. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment les dispositions du décret n° 90-2008 du 3 décembre 1990 sus-mentionné.

Art. 18. - Le ministre de la défense nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1^{er} mars 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-378 du 24 février 2004, portant suspension des droits de douane et réduction de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur certains produits nécessaires à l'agriculture et à la pêche.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004 et notamment son article 8,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004,

Vu la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004 et notamment son article 104,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont suspendus, les droits de douane dus à l'importation des produits figurant sur la liste "A" annexée au présent décret.

Art. 2. - Est réduit à 10%, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation ou lors de l'acquisition locale des produits figurant sur la liste "B" annexée au présent décret.

Art. 3. - Le bénéficiaire du régime fiscal privilégié accordé aux produits prévus par les articles 1 et 2 doit souscrire, lors de chaque opération d'importation, un engagement de ne pas céder les produits indiqués ci-dessus qu'aux agriculteurs, aux armateurs de pêche et aux industriels utilisant lesdits produits dans le cadre de leur activité liée à l'agriculture et à la pêche.

Cet engagement doit être déposé à l'appui de la déclaration en douane pour la mise à la consommation.

Art. 4. - Les dispositions du présent décret s'appliquent du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004.

Art. 5. - Les ministres des finances, de l'industrie et de l'énergie et de l'agriculture de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne

Tunis, le 24 février 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

LISTE "A"

<i>n° de position</i>	<i>Désignation des produits</i>
Ex 01-06	- Bourdons d'abeilles destinés pour la pollinisation
Ex 03 - 01	- Alevins pour loups et dorades - Post larve de crevettes
Ex 23-09	- Aliments aquacoles (artémia , selco , granulé inerte) - Farine de poisson
Ex 27-03	- Tourbe et terreau
Ex 36-04	- Fusée de détresse
Ex 39-08	- Granulé en polyamide destiné pour la fabrication des filets de pêche
Ex 39-09	- Résine pour la construction navale et bacs aquacoles
Ex 39-16	- Monofilament en polyamide de 67 decitex et plus et dont la dimension de la coupe transversale excède 1 mm , utilisé dans la pêche
Ex 39-23	- Sacs en plastique du type " Rotbeg " utilisés dans le domaine agricole
Ex 39-26	- Autres articles en plastique à usage technique pour moteurs marins, grues treuils et gouvernails
Ex 40-05	- Plaques, feuilles et bandes en caoutchouc utilisées dans la construction navale
Ex 40-09	- Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé pour moteurs marins , treuils et gouvernails
Ex 40-16	- Articles à usage technique pour moteurs marins
Ex 49-05	- Ouvrages cartographiques imprimés sous forme de livres ou de brochures destinés pour la pêche
Ex 54-02	- Fils de titrage 110/1 ; 110/2 et fils de titrage supérieur à 1680 deniers pour la fabrication et le ramendage des filets de pêche
Ex 54-04	- Monofilaments en polyamide de 67 décitex et plus, dont la dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm, utilisé pour la pêche
Ex 56-08	- Filets pour plancton dont l'ouverture de la maille est inférieure à 2 mm - Filets de pêche utilisés dans les pêcheries fixes ayant des noeuds du type knotless et dont la composition comprend du plomb Cordages utilisés dans les pêcheries fixes et dont la composition comprend du plomb
Ex 70-19	- Fibres et laines de verre utilisées dans la construction navale

Ex 72.08 à Ex 72.12	- Tôles marines utilisées dans la construction navale
Ex 73.04	- Tuyaux en acier inoxydable alimentaires
Ex 73-07	- Accessoires de tuyauterie en acier inoxydable pour équipements de lait
Ex 73-15	- Chaines en fonte, fer ou acier pour filets de pêche - Chaines d'ancre et d'amarrage pour les bateaux - Chaines en acier inoxydable alimentaires
Ex 73-17	- Clous et pointes galvanisés ou zingués pour la construction navale
Ex 73-18	- Autres vis en fonte , fer ou acier , rondelles, goupilles , chevilles , clavettes , écrous et goujons pour les équipements de la pêche
Ex 73-20	- Autres ressorts en fonte , fer ou acier pour les équipements de la pêche
Ex 74-15	- Rondelles en cuivre pour les équipements de la pêche
Ex 76.12	- Récipients cryobiologiques en aluminium
Ex 79-07	- Anodes en zinc utilisées dans les embarcations marines aux fins de la protection contre la corrosion
Ex 83-07	- Tuyaux flexibles en fer ou acier pour moteurs marins
Ex 84-09	- Parties et pièces détachées des moteurs pour la propulsion des bateaux de pêche
Ex 84-12	- Parties de moteurs pneumatiques pour moteurs marins et moteurs hydrauliques
Ex 84-13	- Parties de pompes d'injection pour moteurs marins - Parties d'autres pompes à liquide
Ex 84.15	- Parties d'appareils de conditionnement et de refroidissement de l' air
Ex 84-18	- Parties de machines pour la fabrication de la glace en écaille destinée à la conservation des produits de la mer
Ex 84-21	- Autres parties d'appareils pour la filtration ou épuration des liquides ou des gaz - Filtres et appareils de filtration pour moteurs marins
Ex 84-38	- Parties de machines et appareils du n°84-38 autres que les machines de boulangerie et de pâtisserie
Ex 84-81	- Détendeurs pour moteurs marins - Valves pour la transmission oléohydraulique - Vannes de prises d'eau pour bateaux de pêche - Vannes régulatrices et distributeurs hydrauliques pour appareils de levage et de manutention de filets de pêche
Ex 84-83	- Lignes d'arbre pour moteurs marins et leurs parties - Réducteurs multiplicateurs et variateurs de vitesse des moteurs marins et leurs parties - Train reducteur complet pour moteur marin et moteur diesel à un ou deux cylindres pour mini-tracteurs et tracteurs agricoles

	- Vilebrequins pour moteurs marins et leurs parties .
Ex 84-84	- Pochettes de joints pour les moteurs marins pour la propulsion des bateaux de pêche
Ex 84-85	- Helices pour moteurs marins pour le propulsion des bateaux de pêche
Ex 85-11	- Dynamos et alternateurs pour moteurs marins
Ex 85-30	- Feux de navigation maritime
	- Combiné monocontact et signal d'alarme pour moteurs marins
Ex 85-36	- Douilles en porcelaine de type E40 pour lampes d'une tension aux bornes inférieure à 50 volts et d'une puissance inférieure à 1000 W utilisées dans la pêche à la lumière
	- Fusibles pour echo-sondeurs
Ex 85-40	- Tube cathodique pour écho-sondeurs
	- Magnétron pour radar de navigation maritime
Ex 85-44	- Câbles de connexion munis de leurs extrémités pour appareils de navigation
Ex 95-07	- Hameçons

LISTE " B "

<i>n°de position</i>	<i>Désignation des produits</i>
Ex 01-06	- Bourdons d'abeilles destinés pour la pollénisation
Ex 03 - 01	- Alevins pour loups et dorades - Post larve de crevettes
Ex 23-09	- Aliments aquacoles (artémia , selco , granulé inerte) - Farine de poisson
Ex 27-03	- Tourbe et terreau
Ex 39-08	- Granulé en polyamide destiné pour la fabrication des filets de pêche
Ex 39-16	- Monofilament en polyamide de 67 decitex et plus dont la dimension de la coupe transversale excède 1 mm, utilisé dans la pêche
Ex 39-23	- Sacs en plastique du type " Rotbeg " utilisés dans le domaine agricole
Ex 56-08	- Filets de pêche utilisés dans les pêcheries fixes ayant des noeuds du type knotless et dont la composition comprend du plomb. - Cordages utilisés dans les pêcheries fixes et dont la composition comprend du plomb
Ex 73-04	- Tuyaux en acier inoxydable alimentaires
Ex 73-07	- Autres accessoires de tuyauterie en acier inoxydable pour équipements de lait
Ex 73-15	- Chaines en acier inoxydable alimentaires
Ex 73-18	- Autres vis en fonte, fer ou acier, rondelles goupilles, chevilles, clavettes, écrous et goujons pour les équipements de la pêche
Ex 73-20	- Autres ressorts en fonte, fer ou acier pour les équipements de la pêche
Ex 74-15	- Rondelles en cuivre pour les équipements de la pêche
Ex 76-12	- Récipients cryobiologiques en aluminium
Ex 83-07	- Tuyaux flexibles en fer ou acier pour moteurs marins
Ex 84-13	- Parties d'autres pompes à liquide
Ex 84-15	- Parties d'appareils de conditionnement et de refroidissement de l'air
Ex 84-21	- Autres parties d'appareils pour la filtration ou épuration des liquides ou des gaz
Ex 84-38	- Parties des machines et appareils du n°84-38 autres que les machines de boulangerie et de pâtisserie
Ex 85-11	- Parties de dynamos et altermateurs pour moteurs marins

Décret n° 2004-379 du 24 février 2004, accordant à la société "Emballage Métallique de Sfax", les avantages fiscaux prévus par les articles 7, 8 et 9 du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment son article 53, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure des investissements,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement du 7 octobre 2003,

Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont accordés à la société "Emballage Métallique de Sfax", créée suite à l'acquisition par la société "SOFAP" de la société "Emballage Métallique du Sud", les avantages fiscaux prévus par les articles 7, 8 et 9 du code d'incitation aux investissements.

Art. 2. - Les ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-380 du 24 février 2004, accordant à Monsieur Rejeb Ben Elhoucine El Jeridi, la prime d'investissement prévue par l'article 52 ter du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003 portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement du 8 décembre 2003,

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, du commerce et du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Monsieur Rejeb Ben Elhoucine El Jeridi bénéficie d'une prime d'investissement dans la limite d'un montant maximum de 45 512,500 dinars pour la réalisation d'un foyer universitaire de capacité d'hébergement de 50 lits au minimum situé à la rue Ali Ben Ghedhahem n°12 - Ain Sallem - Gabès.

Art. 2. - La prime d'investissement visée à l'article premier du présent décret est débloquée en deux tranches comme suit :

- 50% lorsque les travaux auront atteint 50% du coût de l'investissement,

- 50% après l'achèvement total du foyer, soit 50 lits.

Cette prime est imputée sur les crédits inscrits au titre II du budget du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Art. 3. - Monsieur Rejeb Ben Elhoucine El Jeridi est tenu de respecter les délais de réalisation du foyer. Il est tenu par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003.

Art. 4. - Le loyer par lit ne doit pas dépasser un montant maximum fixé de commun accord avec le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et le ministre du commerce.

Art. 5. - L'office des oeuvres universitaires pour le Sud est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé.

Art. 6. - Monsieur Rejeb Ben Elhoucine El Jeridi est tenu de rembourser le montant de la prime accordée, majorée des pénalités de retard aux taux en vigueur dans le cadre de la législation fiscale de droit commun, en cas de non réalisation du projet ou de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement, et ce, conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements.

Art. 7. - Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, du commerce et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-381 du 24 février 2004, accordant à Monsieur Mohamed Elfadhel Jalloul, la prime d'investissement prévue par l'article 52 ter du code d'incitation aux Investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003 portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement du 20 novembre 2003,

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, du commerce et du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Monsieur Mohamed Elfadhel Jalloul bénéficie d'une prime d'investissement dans la limite d'un montant maximum de 112.085 dinars pour la réalisation d'un foyer universitaire de capacité d'hébergement de 189 lits au minimum situé à Sidi Ahmed Zarrouk - Gafsa.

Art. 2. - La prime d'investissement visée à l'article premier du présent décret est débloquée en deux tranches comme suit :

- 50% lorsque les travaux auront atteint 50% du coût de l'investissement,

- 50% après l'achèvement total du foyer soit 189 lits.

Cette prime est imputée sur les crédits inscrits au titre II du budget du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de la technologie.

Art. 3. - Monsieur Mohamed Elfadhel Jalloul est tenu de respecter les délais de réalisation du foyer. Il est tenu par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003.

Art. 4. - Le loyer par lit ne doit pas dépasser un montant maximum fixé de commun accord avec le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et le ministre du commerce.

Art. 5. - L'office des œuvres universitaires pour le sud est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé.

Art. 6. - Monsieur Mohamed Elfadhel Jalloul est tenu de rembourser le montant de la prime accordée, majorée des pénalités de retard aux taux en vigueur dans le cadre de la législation fiscale de droit commun, en cas de non réalisation du projet ou de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement, et ce, conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements.

Art. 7. - Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, du commerce et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-382 du 24 février 2004, accordant à Madame Moufida Belkhir épouse El Fkih Salem, la prime d'investissement prévue par l'article 52 ter du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003 portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement du 20 novembre 2003,

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, du commerce et du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Madame Moufida Belkhir épouse Elfkhi Salem bénéficie d'une prime d'investissement dans la limite d'un montant maximum de 136 500 dinars pour la réalisation d'un foyer universitaire de capacité d'hébergement de 119 lits au minimum situé à la rue Tayeb Mhiri - Mahdia.

Art. 2. - La prime d'investissement visée à l'article 1er du présent décret est débloquée en deux tranches comme suit :

- 50% lorsque les travaux auront atteint 50% du coût de l'investissement,

- 50% après l'achèvement total du foyer, soit 119 lits.

Cette prime est imputée sur les crédits inscrits au titre II du budget du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Art. 3. - Madame Moufida Belkhir épouse Elfkhi Salem, est tenue de respecter les délais de réalisation du foyer. Elle est tenue par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003.

Art. 4. - Le loyer par lit ne doit pas dépasser un montant maximum fixé de commun accord avec le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et le ministre du commerce.

Art. 5. - L'office des oeuvres universitaires pour le centre est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé.

Art. 6. - Madame Moufida Belkhir épouse Elfkhi Salem, est tenue de rembourser le montant de la prime accordée, majorée des pénalités de retard aux taux en vigueur dans le cadre de la législation fiscale de droit commun, en cas de non réalisation du projet ou de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement, et ce, conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements.

Art. 7. - Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, du commerce et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-383 du 24 février 2004, accordant à Monsieur Rafik Assabah, la prime d'investissement prévue par l'article 52 ter du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003 portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement du 20 novembre 2003,

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, du commerce et du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article Premier. - Monsieur Rafik Assabah bénéficie d'une prime d'investissement dans la limite d'un montant maximum de 136 400 dinars pour la réalisation d'un foyer universitaire de capacité d'hébergement de 110 lits au minimum situé à la route Soukra km 2 - Sfax.

Art. 2. - La prime d'investissement visée à l'article premier du présent décret est débloquée en deux tranches comme suit :

- 50% lorsque les travaux auront atteint 50% du coût de l'investissement,

- 50% après l'achèvement total du foyer, soit 110 lits.

Cette prime est imputée sur les crédits inscrits au titre II du budget du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Art. 3. - Monsieur Rafik Assabah, est tenu de respecter les délais de réalisation du foyer. Il est tenu par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003.

Art. 4. - Le loyer par lit ne doit pas dépasser un montant maximum fixé de commun accord avec le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et le ministre du commerce.

Art. 5. - L'office des oeuvres universitaires pour le sud est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé.

Art. 6. - Monsieur Rafik Assabah est tenu de rembourser le montant de la prime accordée majorée, des pénalités de retard aux taux en vigueur dans le cadre de la législation fiscale de droit commun en cas de non réalisation du projet ou de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement, et ce, conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements.

Art. 7. - Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, du commerce et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2004-384 du 24 février 2004.

Monsieur Mohamed Hadj Mansour, administrateur général au ministère des finances, est nommé chef de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat.

En application de l'article 5 du décret n° 2003-2424 du 24 novembre 2003, l'intéressé bénéficie du rang et des prérogatives d'un directeur général d'administration centrale.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2004-385 du 24 février 2004.

Monsieur Mahmoud Ben Tekaya, conseiller rapporteur général, conservateur de la propriété foncière, chargé de mission au cabinet du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est maintenu en activité pour une troisième période d'un an, à compter du premier juin 2004.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-386 du 24 février 2004.

Les ingénieurs en chef dont les noms suivent sont nommés dans le grade d'ingénieur général :

- Mohamed M'tibaâ,
- Abderrazzak El Feriani,
- Fadhel Leffat,
- Abdelhamid Nmiri.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 2004-387 du 24 février 2004.

Monsieur Mâawia El Haj Daoud, ingénieur en chef au ministère de la santé publique, est nommé ingénieur général.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2004-388 du 24 février 2004.

Le docteur Sahnoun Youssef, professeur hospitalo-universitaire en médecine, chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital Habib Bourguiba de Sfax, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} mars 2004.

Arrêté du ministre de la santé publique du 23 février 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de psychologue principal.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant le statut particulier au corps des psychologues des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 26 janvier 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion de psychologue principal.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert au ministère de la santé publique, le jeudi 22 avril 2004 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de psychologue principal.

Art. 2. – L'épreuve de psychologie porte sur le 1^{er} chapitre du programme du concours susvisé (psychologie clinique et psychopathologie).

Art. 3. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2) postes.

Art. 4. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au lundi 22 mars 2004.

Tunis, le 23 février 2004.

Le ministre de la santé publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 23 février 2004, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A1" dans le grade d'administrateur conseiller de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 4 septembre 2002, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A1" dans le grade d'administrateur conseiller de la santé publique.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert au ministère de la santé publique, le mardi 4 mai 2004 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A1" dans le grade d'administrateur conseiller de la santé publique.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un seul poste (1).

Art. 3. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au samedi 3 avril 2004.

Tunis, le 23 février 2004.

Le ministre de la santé publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 23 février 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur conseiller de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps administratif de la santé publique,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 3 juin 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur conseiller de la santé publique.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert au ministère de la santé publique, le mardi 18 mai 2004 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur conseiller de la santé publique.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à six (6) postes.

Art. 3. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au samedi 17 avril 2004.

Tunis, le 23 février 2004.

Le ministre de la santé publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 23 février 2004, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A2" dans le grade d'administrateur de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 4 septembre 2002, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A2" dans le grade d'administrateur de la santé publique.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert au ministère de la santé publique, le mardi 4 mai 2004 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A2" dans le grade d'administrateur de la santé publique.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatorze (14) postes.

Art. 3. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au samedi 3 avril 2004.

Tunis, le 23 février 2004.

Le ministre de la santé publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 23 février 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps administratif de la santé publique,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 3 juin 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur de la santé publique.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert au ministère de la santé publique, le mardi 18 mai 2004 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'administrateur de la santé publique.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à onze (11) postes.

Art. 3. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au samedi 17 avril 2004.

Tunis, le 23 février 2004.

Le ministre de la santé publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 23 février 2004, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A3" dans le grade d'attaché de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 4 septembre 2002, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A3" dans le grade d'attaché de la santé publique.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert au ministère de la santé publique, le mardi 4 mai 2004 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A3" dans le grade d'attaché de la santé publique.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre (4) postes.

Art. 3. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au samedi 3 avril 2004.

Tunis, le 23 février 2004.

Le ministre de la santé publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 23 février 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps administratif de la santé publique,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 3 juin 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché de la santé publique.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert au ministère de la santé publique, le mardi 1^{er} juin 2004 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché de la santé publique.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à treize (13) postes.

Art. 3. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au vendredi 30 avril 2004.

Tunis, le 23 février 2004.

Le ministre de la santé publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 23 février 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 15 janvier 2002, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert au ministère de la santé publique, le mardi 11 mai 2004 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix huit (18) postes répartis par spécialité ainsi qu'il suit :

- biomédicale et électronique : 9,
- électricité : 3,
- bâtiment : 2,
- traitement des eaux et industrie alimentaire : 1,
- statistique : 1,
- conditionnement, électromécanique, mécanique et maintenance industrielle : 2.

Art. 3. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au samedi 10 avril 2004.

Tunis, le 23 février 2004.

Le ministre de la santé publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 23 février 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 3 mai 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 13 décembre 2001 et l'arrêté du 27 février 2003.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert au ministère de la santé publique, le jeudi 13 mai 2004 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix huit (18) postes répartis par spécialité ainsi qu'il suit :

- biomédicale et électronique : 4,
- électricité : 8,
- bâtiment : 3,
- électromécanique, mécanique, mécanique auto et conditionnement : 3.

Art. 3. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au mardi 13 avril 2004.

Tunis, le 23 février 2004.

Le ministre de la santé publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 23 février 2004, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire d'administration de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 22 décembre 1999, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire d'administration de la santé publique.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert au ministère de la santé publique, le jeudi 6 mai 2004 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire d'administration de la santé publique.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quarante huit (48) postes.

Art. 3. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au mardi 6 avril 2004.

Tunis, le 23 février 2004.

Le ministre de la santé publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 23 février 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps administratif de la santé publique,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 3 juin 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration de la santé publique.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert au ministère de la santé publique, le jeudi 20 mai 2004 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration de la santé publique.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt quatre (24) postes.

Art. 3. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au mardi 20 avril 2004.

Tunis, le 23 février 2004.

Le ministre de la santé publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 23 février 2004, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 22 décembre 1999, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis de la santé publique.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert au ministère de la santé publique, le jeudi 6 mai 2004 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis de la santé publique.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt quatre (24) postes.

Art. 3. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au mardi 6 avril 2004.

Tunis, le 23 février 2004.

Le ministre de la santé publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITE**

NOMINATION

Par décret n° 2004-389 du 24 février 2004.

Monsieur Mohamed Ridha Kechrid est nommé chargé de mission au cabinet du ministre des affaires sociales et de la solidarité, à compter du 12 janvier 2004.

**MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION**

NOMINATION

Par décret n° 2004-390 du 24 février 2004.

Monsieur Mohamed Khayati, professeur de l'enseignement secondaire, est nommé chargé de mission au ministère de l'éducation et de la formation.